

07
196
197

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव का कार्यालय,
पथ निर्माण विभाग बिहार, पटना

पत्रांक-प्र06/नियम-03-04/2002

4104 (E)

पटना, दिनांक 28/10/09

प्रेषक,

रामध्यान राम
अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता, पथ निर्माण विभाग
सभी अधीक्षण अभियंता, पथ निर्माण विभाग
सभी कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग
(रा0उ0ध0 उपभाग सहित)।

विषय: निबंधित ठीकेदारों को कदाचार अथवा अनुशासनहीनता के विरुद्ध दण्डित किये जाने के संबंध में।

गवाहशय,

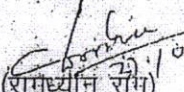
निदेशानुसार उपर्युक्त विषय की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि राज्य सरकार के निर्णयानुसार विभागीय अधिसूचना संख्या-5737(एस) दिनांक 07.06.2007 द्वारा बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 लागू किया गया है। नियमावली के नियम 11(क) में क्रमांक (i) से (x) पर यथा उपबंधित कदाचार/अनुशासनहीनता किसी निबंधित ठीकेदार या उनके किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि अथवा फर्म के साझेदार अथवा किसी लोक सीमित कम्पनी के निदेशक या तकनीकी कर्मचारी के विरुद्ध पाये जाने पर निबंधित ठीकेदार या फर्म या लोक सीमित कम्पनी को दण्ड स्वरूप कालीसूची में डालने अथवा निश्चित अवधि के लिए निलम्बित करने अथवा अपने श्रेणी के नीचे की श्रेणी में पदावनत (Demote) किये जाने का प्रावधान है। परन्तु नियमावली में उपबंधित कदाचारों में किन-किन कदाचारों के लिये संवेदक के निबंधन को निलम्बित किया जायेगा या किन कारणों के लिये एक श्रेणी नीचे पदावनत किया जायेगा या किन कारणों के लिये संवेदक के निबंधन को कालीसूची में डाला जायेगा, के मापदण्ड का उल्लेख नहीं रहने के कारण तदनुसार दण्ड निर्धारण में एकरूपता रखने में कठिनायी होती है।

अतः विचारोपरान्त एवं निर्णयानुसार निबंधित ठीकेदार या फर्म के किसी साझेदार या निजी लोक सीमित कम्पनी के किसी निदेशक या उनके तकनीकी कर्मचारी या उनके किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि के विरुद्ध नियमावली की कंडिका 11(क) की उप कंडिका (i),(ii),(iii),(v) एवं (x) में उपबंधित कदाचार में संलिप्तता पाये जाने वाले संवेदकों के निबंधन को अधिकतम दो वर्षों के लिए

कृ०पृ०उ०

निलंबित किया जायेगा अथवा एक श्रेणी नीचे की श्रेणी में पदावनत किया जायेगा और एक अधिक उपबन्धित कदाचारों में संलिप्तता पाये जाने पर संवेदकों के निबन्धन को कालीसूची में डाला जायेगा। इसके अलावे नियमावली की कंडिका 11(क) की उप कंडिका (iv),(vi),(vii),(viii) तथा (ix) में उपबन्धित कदाचार में संलिप्तता पाये जाने वाले संवेदकों के निबन्धन को कालीसूची में डाला जायेगा।

विश्वासभाजन


(रामधनी सिंह)

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव



02
29
149

बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग
कार्यालय आदेश

दिनांक: 18/6/15

कार्यालय आदेश संख्या-

154

बिहार टीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 के कंडिका-11(क) में निम्न कदाचारों के कारण निबंधित टीकेदारों का नाम कालीसूची में डालने/निश्चित अवधि के लिए निलंबित करने अथवा अपने श्रेणी के नीचे के श्रेणी में पदावत करने का प्रावधान है :-

- (i) संबद्ध विभाग के किसी पदाधिकारी या कर्मचारी के साथ अनुशासनहीनता का व्यवहार।
- (ii) एकरारनामा एवं विहित विनिर्देश के अनुसार कार्य निष्पादन में झूठ।
- (iii) निविदा कागजातों की प्राप्तियां, निविदा कागजातों का प्रस्तुतीकरण या उससे संबंध कोई कार्य करते समय सरकारी कार्यालय में विधि व्यवस्था की समस्या पैदा करने के लिये।
- (iv) टीकेदार द्वारा अपना कार्य किसी दूसरे टीकेदार अथवा किसी व्यक्ति को बिना विभागीय आदेश के सौंपने पर (सबलेटिंग)।
- (v) संबंध पदाधिकारी या कर्मचारी को अभिभ्रसित करने या उनपर हमला करने के लिये।
- (vi) टीकेदार द्वारा सरकारी सामान जैसे सिमेंट, स्टील एवं अलकतारा इत्यादि बेचते हुए पाये जाने पर।
- (vii) टीकेदार द्वारा निविदा प्राप्त करने के लिये गलत अग्रधन या प्रतिभूति राशि एवं गलत कागजात समर्पित करने पर।
- (viii) एक से अधिक बार कार्य आवंटित होने पर निश्चित अवधि तक एकरारनामा नहीं करना।
- (ix) किसी अपराधिक गतिविधि में सजायपता होने पर।
- (x) सोची-सामझी साजिश के माहत् संघ/समूह (Cartel) बनाकर निविदा में भाग लेना/बहिष्कार करना।

2. उपर कदाचारों की स्थिति में दण्ड का वर्गीकरण विभागीय नत्रांक-4104(ई0) दिनांक 28.10.09 द्वारा निम्नवत् किया गया है :-

2.1 निबंधित टीकेदार या फर्म के किसी साझेदार या निजी लोक सीमित कम्पनी के किसी निदेशक या उनके तकनीकी कर्मचारी या उनके किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि के विरुद्ध नियमावली की कंडिका 11(क) की उप कंडिका (i), (ii), (iii), (v) एवं (x) में उपबंधित कदाचार में संश्लेषता पाये जाने वाले संवेदकों के निबंधन को अधिकतम दो वर्षों के लिए निलंबित किया जायेगा अथवा एक श्रेणी नीचे की श्रेणी में पदावत किया जायेगा और एक से अधिक उपबंधित कदाचारों में संश्लेषता पाये जाने पर संवेदकों के निबंधन को कालीसूची में डाला जायेगा। इसके अलावे नियमावली की कंडिका 11(क) की उप कंडिका (iv), (vi), (vii), (viii) एवं (ix) में उपबंधित कदाचार में संश्लेषता पाये जाने वाले संवेदकों के निबंधन को कालीसूची में डाला जायेगा।

04
1) 3/139
3. बिहार ठीकेदारी निबंधन निगमावली, 2007 के नियम-11(क) में संवेदकों को कालीकृत, निष्प्रभाव या पदावनत किये जाने का प्रावधान है। इसके आलोक में कई संवेदकों को कालीकृत किया गया है जो न्यायालय के शरण में गये हैं।

4. सूरज निर्माण प्रा0 लि0 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय में दायर बाद संख्या-Civil Appeal No.10007 of 2014 [Arising out of SLP(c) of 2012] में दिनांक 03.11.2014 में पारित न्यायादेश का कार्यशील अंश निम्नवत् है :-

4.1 In the circumstances, therefore, and keeping in view the decision of this court in M/s Kulja Industries case (supra) we allow this appeal but only in part and to the extent that while the black listing order shall stand affirmed, the competent authority shall consider and pass appropriate orders determining the period for which such blacklisting shall remain operative. We permit the appellant-company to make any further representation to the competent authority in regard to the period for which the blacklisting may be ordered within six weeks from today. The Competent authority shall pass appropriate orders on the subject expeditiously but as far as possible within a period of six months from the date the appellant files its objections. The Competent authority shall while passing the order keep the observations made by this court in M/s Kulja Industries case (supra). No costs.

5. M/s Kulja Industries Limited Vs. Chief General Manager W.T. Proj. BSNL & Ors. में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 04.10.2013 को पारित आदेश का कार्यशील अंश निम्नवत् है :-

5.1 The next question then is whether this Court ought to itself determine the time period for which the appellant should be blacklisted or remit the matter back to the authority to do so having regard to the attendant facts and circumstances. A remand back to the competent authority has appeared to us to be a more appropriate option than an order by which we may ourselves determine the period for which the appellant would remain blacklisted. We say so for two precise reasons. Firstly, because blacklisting is in the nature of penalty the quantum whereof is a matter that rests primarily with the authority competent to impose the same. In the realm of service jurisprudence this Court has no doubt cut short the agony of a delinquent employee in exceptional circumstances to prevent delay and further litigation by modifying the quantum of punishment but such considerations do not apply to a company engaged in a lucrative business like supply of optical fibre/HDPE pipes to BSNL. Secondly, because while determining the period for which the blacklisting should be effective the respondent Corporation may for the sake of objectivity and transparency formulate broad guidelines to be followed in such cases. Different periods of debarment depending upon the gravity of the offences, violations and breaches may be prescribed by such guidelines. While, it may not be possible to exhaustively enumerate all types of offences and acts of misdemeanour, or violations of contractual

del

obligations by a contractor, the respondent-Corporation may do so as far as possible to reduce if not totally eliminate arbitrariness in the exercise of the power vested in it and inspire confidence in the fairness of the order which the competent authority may pass against a defaulting contractor.

5.2 In the result, we allow this appeal, set aside the order passed by the High Court and allow writ petition No.2289 of 2011 filed by the appellant but only to the extent that while the order blacklisting the appellant shall stand affirmed, the period for which such order remains operative shall be determined afresh by the competent authority on the basis of guidelines which the Corporation may formulate for that purpose. The needful shall be done by the Corporation and/or the competent authority expeditiously but not later than six months from today. The parties are left to bear their own costs.

6. विभागीय पत्रांक-4104(ई0) दिनांक 28.10.2009 द्वारा यह दिशा निर्देश है कि बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 के नियम-11(क) में उपबंधित कदाचार के किन-किन मामलों में संवेदकों को कालीसूची में डाला जायेगा, परन्तु कालीसूची में डाले जाने की अवधि निर्धारित नहीं है। जबकि M/s Kulja Industries Limited Vs. Chief General Manager W.T. Proj. BSNL & Ors. एवं इसके आलोक में सूरज निर्माण प्रा0 लि0 बनाम बिहार सरकार एवं अन्य के मामले ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कालीकरण की अवधि निर्धारित करने का निदेश है।

7. बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 के नियम-11(क)(ii) में मात्र "एकरारनामा एवं विहित विनिर्देश के अनुसार कार्य निष्पादन में चूक" का उल्लेख है परन्तु कार्य निष्पादन में विभिन्न चूकों को चिन्हित नहीं किया गया है जिसके कारण संवेदक के विरुद्ध कार्यवाई में कठिनाई हो रही है।

8. सम्यक विचारोपरान्त उक्त कड़िका 5, 6 एवं 7 के आलोक में बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 में अंकित कदाचार के लिये कालीकरण की अवधि का निर्धारण निम्नवत् किया जाता है :-

क्र0	कदाचार	कालीकरण की अवधि
1	एकरारनामा एवं विहित विनिर्देश के अनुसार कार्य निष्पादन में चूक।	
	(a) कार्य एकरारनामा को Rescind किये जाने पर।	दस वर्षों के लिए कालीकृत।
	(b) किये गये कार्य की गुणवत्ता असंतोषजनक रहने एवं कार्य एकरारनामा को Rescind किये जाने पर।	पन्द्रह वर्षों के लिए कालीकृत।
	(c) एकरारनामा के एक से अधिक शर्तों का उल्लंघन तथा इस संबंध में सूचना एवं चेतावनी देने के बावजूद भी अपेक्षित सुधार नहीं लाने पर।	दस वर्षों के लिए कालीकृत।
	(d) संवेदक द्वारा उपलब्ध कराये गये अंतरिम अथवा चालू विपत्र में fraud पाये जाने पर।	दस वर्षों के लिए कालीकृत।

	(e) Defect Liability Period (DLP) में पथों का विहित संभारण नहीं किये जाने पर।	दस वर्षों के लिए कालीकृत।
2	संबद्ध पदाधिकारी या कर्मचारी के अतिव्यासित करने या उनपर हमला करने के लिये।	दस वर्षों के लिए कालीकृत।
3	ठीकेदार द्वारा सरकारी सामान जैसे सिमेंट, स्टील एवं अलकतरा इत्यादि बेचते हुए पाये जाने पर।	दस वर्षों के लिए कालीकृत।
4	ठीकेदार द्वारा निविदा प्राप्त करने के लिये गलत अग्रधन या प्रतिभूति राशि एवं गलत कागजात समर्पित करने पर।	दस वर्षों के लिए कालीकृत।
5	एक से अधिक बार कार्य आर्वाटित होने पर निश्चित अवधि तक एकशरनामा नहीं करना।	दस वर्षों के लिए कालीकृत।
6	किसी अपराधिक गतिविधि में सजायपता होने पर।	दस वर्षों के लिए कालीकृत अथवा न्यायालय द्वारा संसूचित सजा की अवधि तक (आ अधिक हो)।
7	ठीकेदार द्वारा अपना कार्य किसी दूसरे ठीकेदार अथवा किसी व्यक्ति को बिना विभागीय आदेश के सौंपने पर (सबलेटिंग)।	पाँच वर्षों के लिए कालीकृत।
8	विभागीय पत्रांक-4104(ई0) दिनांक 23.10.09 की उत्तरवर्ती कंडिका के आलोक में यथा प्रावधानित "एक से अधिक उपबंधित कदाचारों में संलिप्त पाये जाने पर"।	पन्द्रह वर्षों के लिए कालीकृत।

9. विभागीय पत्रांक-4104(ई0) दिनांक 20.10.2009 द्वारा निर्गत दिशा निर्देश को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

10. उक्त प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

dp
18.6.2015
(रमा कान्त प्रसाद)

संयुक्त सचिव (प्र0को0)

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक: प्र06/नियम-03-04/2002(फोल्डर) 54-03 (3)/पटना, दिनांक 18/6/15

प्रतिलिपि-- सभी मुख्य अभियंता (राष्ट्रीय उच्च पथ उपभाग सहित)/सभी अधीक्षण अभियंता (राष्ट्रीय उच्च पथ अंचल सहित)/सभी कार्यपालक अभियंता (राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल सहित)/अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव के सचिव(प्रावधिक), पथ निर्माण विभाग को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

dp
18.6.2015
(रमा कान्त प्रसाद)
संयुक्त सचिव (प्र0को0)
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

91

13/6
6/6
25
4/6

झापांक: प्र06/नियम-03-04/2002(फोल्डर) 5403(5) /पटना दिनांक 18/6/15

प्रतिलिपि- प्रधान सचिव के आप्त सचिव, पथ निर्माण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

de
18.6.15
(रमा कान्त प्रसाद)
संयुक्त सचिव (प्र0को0)
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

झापांक: प्र06/नियम-03-04/2002(फोल्डर) 5403(5) /पटना दिनांक 18/6/15

प्रतिलिपि- अधीक्षण अभियंता(अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय Website पर Upload करने हेतु प्रेषित।

de
18.6.15
(रमा कान्त प्रसाद)
संयुक्त सचिव (प्र0को0)
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।